

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 162/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางอิงครัตน์ สมุทรโคจร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่มเกล้า
คอนกรีตอัดแรง ผู้เสียหาย

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า เนื่องจากโจทก์ (น่าจะเป็นผู้เสียหาย) ได้รับเงินจากจำเลยเรียบร้อยแล้ว โจทก์ (น่าจะเป็นผู้เสียหาย) จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไปและขอถอนคำร้องทุกข์คดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 89)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกจำเลยกระทรวงความผิดละ 3 เดือนรวมสองกระทรวงเป็นจำคุก 6 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 69)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 73)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ววันนัดฟังคำสั่ง ผู้เสียหายยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุด ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุด ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ประธานชั้น ตำรวจภูธรจังหวัด-ตำรวจ ตำรวจภูธร-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ